

Asutawa Kogu

2. istungjärk. **Protokoll nr. 37 (10).** 1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 22. juulil 1919 a. kell 7 õhtul Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 88 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: töö- ja hoolekandeminister **A. Palwadre**, välisministri kohustetäitja **J. Tõnisson**, haridusminister **J. Kartau**, kohtuminister **J. Jaakson**, tööstus- ja kaubandusministri kohustetäitja **M. Raud**.

P ä e w a k o r d:

1. Juhatus eettepanek:

a) põllutöoministeeriumi ja tema alla kuuluwa metsade peawalitsuse eelarwe 1919 a. teise poole kohta rahaasjanduse komisjoni kätte andmiseks;

b) töö- ja hoolekandeministeeriumile krediidi määramist sõdur-õpilaste koolirahadeks rahaasjanduse komisjonile läbiwaatamiseks anda.

2. Juhatus eettepanek töö- ja hoolekandeministeeriumi õiguste laiendamise kohta käiwat määruseelnõu anda seadusandliku delegatsiooni otsustada.

3. Eesti ja Läti wabariikide wahel tehtawa lepingu läbiwaatamine ja kinnitamine.

Koosolekut juhatab esimees **A. Rei**.

Sekretäri kohal sekretär **H. Martna**.

Koosolek algab kell 7.38 min.

1. Päewakorra Juhataja **A. Rei** täiendamine.

Awan Asutawa Kogu koosoleku. Panen ette päewakorda weel täiendada juhatus eettepanekuga — anda seadusandliku delegatsiooni otsustada rahaministeeriumi määruseelnõu tollitariifi muutmise asjus. Nimelt: saabaste pealt ja puumassi pealt wõetawa maksu suuruse muutmise kohta. Kuna see elnõu rutuline on, arwab juhatus, et see oleks waja seadusandliku delegatsiooni kätte anda. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on eettepanek wastu wõetud.

t u d. Juhatus paneb ette seda punkti esimese koha peale panna, kusjuures siis punkt esimene muutub teiseks, teine — kolmandaks ja kolmas — neljandaks. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on eettepanek wastu wõetud.

2. Asutawa Kogu otsus rahaministeeriumi määrust tollitariifi asjus seadusandliku delegatsiooni otsustada anda.

See määruseelnõu käib järgmiselt: „Silmast pidades, et tollimaks jalanõude ja paberimassi pealt ebaloosulikult kõrge on ja et võimalik pole senni oodata, kunni kawatsetaw tollitariif seaduseks saab, teen Wabariigi Walitsuse nimel eettepaneku ülemalnimetatud tarbeasjade pealt wõetawat tollimaksu 15. juulist sel aastal alates järgmises suuruses wõtta: saapad 2 marka naela pealt; naisterahwa siidisapad 20 marka naela pealt; (§ 176 p. 4) puumass kuiw 2 marka puuda pealt; puumass märg 1 marka puuda pealt.“ Nii on need määrused lühidalt kokku wõetud ja juhatus teeb eettepaneku seda määruseelnõu anda seadusandliku delegatsiooni kätte. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on eettepanek wastu wõetud.

3. Asutawa Kogu otsus põllutöoministeeriumi ja tema alla kuuluwa metsade peawalitsuse eelarwe 1919 a. teise poole kohta rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks anda.

Juhatus arwab tarwilikuks, et Wabariigi Walitsuse poolt ettepanud põllutöoministeeriumi eelarwe ühes tarwilikkude tabelite ja seletuskirjadega põllutöoministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919 a. teise poole kohta anda rahaasjanduse komisjoni kätte sisuliseks läbiwaatamiseks, et rahaasjanduse komisjon otsustaks, ka seda elnõu anda Asutawale Kogule, wõi seadusandlikule delegatsioonile. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on eettepanek wastu wõetud.

4. Asutawa Kogu otsus töö- ja hoolekandeministeeriumile krediidi määramist sõdur-õpilastele koolirahadeks rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks anda.

415 marka krediiti sõdur-kooliõpilastele, 2 õpilase kooliraha äratasumiseks. Juhatus teeb ettepaneku neid ettepanekuid anda rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks. (Häälletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

5. Asutawa Kogu otsus töö- ja hoolekandeministeeriumi õiguste laiendamise määrus seadusandlikku delegatsioonile otsustamiseks anda.

nile otsustamiseks. (Häälletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

Neljas päewakorra-punkt on Eesti ja Läti wabariikide wahel tehtawa lepingu läbiwaatamine ja kinnitamine.

6. Leping Eesti ja Latwia wahel — I lugemisel.

Wälisministri kohustetäitja J. Tõnisson: Austatud Asutawa Kogu liikmed! Wabariigi Walitsusele tuli ettepanek asemikka saata Riiga läbirääkimisele, kus pidi waherahu, mis oli Strasdenhofis tehtud, lõpuliku rahu kujul kinnitatama. Seks oli juba eelnõu valmistatud liitlaste sõjajamisoni juhataja teadmisel. Selles eelnõus olid ära tähen-datud peanõudmised, mis rahutegemise juures tulid ära otsustada.

Wabariigi Walitsus määras kolmapäewal omalt poolt 2 wolinikku: wälisministri kohustetäitja ja kindralstaabi juhataja oma wolinikkudeks, kes wiibimata öösel kell 1 erarongiga Riiga sõitsid, sellepärast, et nõudmine oli võimalikult ruttu sinna ilmuda. Asemikud jõudsid neljapäewa õhtuks kella 10 paiku Riiga. Sõita tuli esmalt raudteel kunni

Rodenpois'ini ja sealt autoga edasi. Sest Jegeli raudteesild ei olnud veel parandatud. Sel päewal ei saanud enam kelle-gagi kokku. Teisel päewal käisid esitajad liitlaste sõjajamisoni juhataja kindral Gough'i jutul, kus selgus, et liitlaste sõjajamisoni juhataja oli omalt poolt samme teinud, et Saksa sõjawägede juhatuses Kuuramaal läbirääkimisi alustada tehtawa rahu asjus.

Esialgsete teadete järel oli Saksa vägede juhataja krahw von der Goltz wõimatuks arwanud enne paari päewa läbirääkimisele astuda. Aga siiski saadeti liitlaste sõjajamisoni juhataja poolt saadikud Saksa sõjawägede peakorterrisse, et küsimust selgitada. Seal oli siis jõutud ühisele otsusele, et peab juba laupäewal kella 2 ajal kokku tudama Olai jaama läheduses, et lõpulikult rahu teha.

Meie juhtisime tähelepanu selle peale, et meil õieti wõimatu on Saksa vägede juhatuses lepingut teha, sest et meil ainult Saksa riigiwalisusega wõimalik oleks leppida. Teiselt poolt ei ole Saksa riigiwalisus meile mitte sõda kuulutanud, waid on oma ametlikkude esitajate läbi seletada lasknud, et Saksa wäed ei tohi Eesti wabariigi vägede wastu wõidelda. Liitlaste sõjajamisoni esimees kindral Gough oli saanud harukordseid wolitusi liitriikide sõjajamisonilt Versailles'ist. Nende wolituste põhjal oli tal wõimalik Saksa vägede ülemjuhatajale kindlaid nõudmisi ette panna. Sellepärast otustati asja nii korraldada, et kindral Gough Olai lähedal krahw von der Goltz'iga kokku sai ja seal oma seisukoha Saksa vägede juhatajale teada andis. Läbirääkimiste juures pidi selguma, kas kokku leppida saab wõi mitte. Selleks korraks, kui tarwis oleks veel Eesti ja Läti walitsuste esitajaid läbirääkimistele kutsuda, ilmuksid need ka läbirääkimiste kohale. Läbirääkimised kestsid 3 tundi, kella 2—5 ja puudutasid iseäranis seda küsimust, kuidas Saksa wäed Kuuramaalt wõimalikult ruttu lahkuksid. Kuidas Balti landeswehrist kõik Saksa riigi alamad peawad lahkuma jne.

Läbirääkimiste tagajärg oli, et Saksa sõjawägede juhataja töotuse andis, et Saksa wägesid Kuuramaale juurde ei tule, waid Saksa vägede ärawiimine kohe algab ja wõimalust mööda ruttu edasi läheb. Juba lähematel päewadel lahkuks Saksa wägedest üks osa ja siis teised järk-järgult, nii palju kui weoabi-

nõusid käepärast. Ei saa siin üksikasjalikult neid teateid, mis seal ewakueermise kohta antud, ette tuua. Niipalju on aga selge, et liitriikide sõjamisjoni juhataja omalt poolt selle peale rõhku pani, et kui Saksa vägede ärawiimine mitte ei sünni tarwiliku kiirusega, siis tema weel harukordseid abinõusid tarwitusele wõtab. Balti landeswehrist peawad lahkuma kõik mittebaltlased, see on Saksa riigi alamaid. Balti landeswehr on seatud Inglise komando alla, kes tema tegewust täiesti juhtida wõib.

Ühtlasi on seal abinõusid tarwitusele wõetud, et Balti landeswehr kuidagi wiisi tegewust ei saaks alata, mis Läti wõi Eesti wastu on sihitud. Kõige selle tagajärjel ei olnud meil mitte enam tarwis Saksa vägede juhatusega iseäralikku lepingut teha, waid meie astusime läbirääkimisse Latwia wabariigi esitajatega, et omawahelisi asju korraldada. Kahekordse läbirääkimise järele tegime meie esmaspäewa hommikul, see on eile, järgmise lepingu. Meie pidasime läbirääkimisi Wene keeles ja osalt Saksa keeles, kui Inglise sõjamisjoni esitaja, kes Saksa keelt oskas, seal juures wiibis. Leping kirjutati Wene keeles maha ja ta sai küll täna hommikul Wabariigi Walitsuse kantseleisse ära antud, kuid seal pole jõutud teda ümber panna. Mina panen tema sõnasõnalalt ümber, nii palju kui mina seda wabalt ühekorraga suudan. (Pahemalt poolt: Paremini siis Wene keeles.)

Juhataja **A. Rei**: Soowi on awaldatud Wene keeles lugeda. (Hääletakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud lepingut eesti-keelses tõlkes ära kuulata.

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson**: Eesti ja Latwia wabariikide walitsuste wahel on alljärgnew leping tehtud:

§ 1. Latwia wabariigi walitsus wõtab tarwitusele kõik temast olenewad abinõud, et Saksa wäeosad, kes peawad Versailles'i rahulepingu ja neile liitlaste sõjamisjoni pea poolt ette pandud nõudmist mööda Latwiast ära minema, oma lõpuliku ärawiimiseni ühelgi juhtumisel mitte Düüna jõe paremale kaldale ei tuleks.

Latwia wabariigi walitsus kohustab ennast kõiki abinõusid seks tarwitama, et Balti omakaitse (Balti landeswehri)

üksustest, mis on kujundatud Latwia wabariigi Saksa rahwusest kodanikkudest, kõrwaldataks ja Saksamaale saadetakse kõik Saksa riigi alamaid.

Wäeosad, kelle hulgas üle 30% neid, kes Balti omakaitstes (Balti landeswehris) teeninud, ei tohi mitte Eesti wägedega kõrwuti asuda.

§ 2. Latwia wabariigi walitsus kohustab ennast selle eest hoolitsema: 1) et Latwia wabariigi maa-alal ei asuks ega kujundataks mingisuguseid wäeosasid, kes Eesti wabariigi wastu waenulikud ja 2) et Latwia wabariigi maa-alal asuwatest, niisama ka kujundatud wõi täiendatud wäeosadest, kes peawad põhja-lääne (Wene) wäe hulka saadetama wõi kes on ise niisuguseks saatmiseks soowi awaldanud, kõrwaldatud oleksid kõik saksamaalased ja Balti sakslased; 3) et eeltähendatud wäeosad ainuüksi Ingeri wõitlusrinnale saadetakse, mitte aga Pihkwa wõitlusrinnale; 4) et nende saatmine sünniks mereteel.

§ 3. Wastutuse wõitlusrinna eest enamlaste wastu lõunapool Luubani järwe wõtab Latwia wabariigi walitsus oma peale 22. juulist sel aastal kelli 12 lõunal.

§ 4. Wastutuse wõitlusrinna eest põhjapool Luubani järwe kunni Marienburgi järwe piirkonnani wõtab Latwia wabariigi walitsus oma peale lähemas tulewikus, niipea kui ta tarwilikka sõjariistu on saanud.

§ 5. Nii kaua kui wõitlusrind põhjapool Luubani järwe mitte ei ole Latwia wabariigi wägede alla wõetud, jääb raudteeliin Walk-Ramotski-Wana-Shwanenburg Eesti wabariigi wägede ülemjuhatus tarwitada, misjuures raudtee kasutamine ja walitsemine Latwia wabariigi kätte jääb. Eesti ülemjuhatus on õigustatud raudteejaamades oma komandante pidama oma sõjawäeliste wedude korraldamiseks.

Sellega ühtlasi jääb Eesti ülemjuhatusse õigus eeltähendatud raudtee piirkonnas oma wägesid pidada.

§ 6. Kui Latwia wabariigi wäed wõitlusrinna enamlaste wastu lõunapool Marienburgi järwe oma peale wõtawad, lähewad Eesti wäed nende poolt Wene enamlaste wastu kindlustatawale liinile: Salatsi jõgi — Säde jõgi — raudteesild lõunapool Stakelni jaama — Adsel-Neuhof — Hopa mõisa — Opekahn — Wana-Laitsna — Shemeritsi — Polsahnowa.

§ 7. Paragrahw 6 tähendatud piirilt lähewad Eesti ülemjuhatuse wäed ära Eesti maa-alale tähtajaks, mis kindlaks määratakse komisjoni poolt, mis koguneb Eesti ja Latwia ülemjuhatuste esitajatest ja liitlaste sõjamisjoni esitajatest.

§ 8. Eesti ülemjuhatuse poolt kujundatud ja selle ülemjuhatuse all seiswad Latwia rahwuslikud wäeosad lähewad kõikipidi Latwia wabariigi walitsuse wõimu alla sellest silmapilgust, kui wõitlusrind enamlaste wastu lõunapool Luubani järwe Latwia wabariigi wägede poolt oma alla wõetakse.

T ä h e n d u s. Need Latwia rahwuslikud wäeosad, mis Eesti ülemjuhatuse all Balti landeswehri wastu wõitlesid, arwatakse kõikipidi Eesti ülemjuhatuse alt lahkuks 6. juulist sel aastal.

§ 9. Kõik kulud, mis Eesti wabariik on kandnud Eesti ülemjuhatuse poolt korraldatud Latwia rahwuslike wäeosade sõjariistu panemisel, warustamisel ja ülespidamisel, peawad Eesti wabariigile Latwia wabariigi poolt esimesel wõimalusel ära tasutama: sõjariistupaneku wahendid ja laskemoon, kui wõimalik ka warustus, tulewad tagasi anda looduskujul — natuuras, — muud kulud tulewad aga tasuda kas rahas, wõi wäljawewahendites (linad, puud, nahad), wõi aga teisel teel wastastikusel kokkuleppimisel. Rahaga tasumine algab mitte hiljem wälislaenu realiseerimist Latwia walitsuse poolt.

§ 10. Et kindlaks määrata tagasimaksetawate kulude määra, mis Eesti wabariik on kandnud ühenduses sõjalise tegewusega Latwia maa-alal, aga ka nende maksu korda, abinõusid ja tähtaega Eesti asutuste poolt Latwia maa-alal saadud rahasummade ja ainete ning tagawarade wäärtuse mahaarwamisel, asutatakse segakomisjon, kelle kogusse mõlemalt walitsuselt ühesugune arw liikmeid määratakse, kes eneste keskelt komisjoni juhataja waliwad.

§ 11. Eesti wabariigi kodanikud, kes Latwia wabariigi maa-alal elawad ja asuwad, wabastatakse mobilisatsioonist Latwia wägedesse. Eeltähendatud isikud wõiwad takistamata Latwia wabariigi maa-alalt lahkuda.

§ 12. Et küsimusi arutada, kuidas korraldada ühendust Latwia maakohtade wahel põhjapool 6. paragrahwis tähendatud liini ja muu Latwia wahel, ühtlasi ka läbisõitu maa-alal põhjapool seda liini,

asutatakse kõigelahemal tähtajal segakomisjon mõlema wabariigi walitsuste esitajatest, kummaltki wiis liiget.

§ 13. Eesti ja Latwia wabariikide lõpuliku riikliku piiri kindlaksmääramise küsimuse arutamiseks ja selgitamiseks asutatakse segakomisjon, kummaltki walitsuselt wiis liiget.

§ 14. Seesinases lepingus tähendatud komisjonid peawad istumisi Walga linnas.

Mõne punkti kohta annan paari sõnaga weel lähemat seletust. 1. punkt, kus meie nõudmise üles seadsime, et Eesti wabariigi wastu waenulikka wäeosasid ei tohi mitte Latwia pinnal tekkida ja Latwia walitsus hoolitseb selle eest, et Saksa wäeosad ei tule põhjapoolle Wäina jõge, oli tarwilik selleks, et meie Latwia walitsuse esitajatelt kõige selle eest esimeses joones wastutust ja abinõude tarwitamist nõuda ei tahtnud. Latwia esitajad olid sellega nõus, et neil wõimalik oleks teiste ees selle peale toetada, kui Latwia ennast meie wastu kohustanud on ja siis ka mitte üksi omal tahtmisel ei toimetata, kui ta seal teatawate wägede kokkuseadmise wõi kujundamise wõi põhjapoolle liikumise wastu wälja astub. Meie tahtsime aga asja nõnda seada, et meie oleksime juba liikumise korra Latwia ja Eesti piiri üldistes joontes kindlaks määranud, aga läbirääkimiste juures selgus, et seal oli väga palju küsimusi, kus waated põhimõttelikult lahku läksid. Neid küsimusi tuleb üksikasjalikult arutada. Sellepärast arwati paremaks, et erikomisjon selle asja lahendamise oma peale wõtaks.

Üksikuid nõudmisi, mis siin raudteede kohta käiwad jne., on kerge põhjendada just sellepärast, et meie wägedel raudteid tarwis läheb wäerinna kaitsmiseks. Selle wastu ei waielnud ka Latwia esitajad. Lahkumine oli raudtee tarvitamise asjus. Meie seisukoht oli, et oleks pidanud raudtee Walgast kunni Stakelni jaamani Eesti wägede kätte jääma, kunni Eesti wäed sealsel kaitseliinil asuwad. Selle wastu waidlesid Latwia esitajad ja meie jätsime sellepärast selle küsimuse lahtiseks. Selle wastu ei waielnud lätlast mitte, et nii kaua, kunni meie wäed lõunapool Marienburgi wõitlusriinal asuwad, siis meie laiarööpalist raudteed tarwitada wõime Walga-Ramotski ja Shwaneburgi liinil, meie ülemjuhatuse all olewate wägede tarwisminewate wedude asjus. Niisama ei waieldud ka selle

wastu, et Eesti ülemjuhatusel ja Eesti walitsusele jääb tarwitada kitsarööpeline raudtee Mõisakülalt kunni Walgani, kuigi ta mõnest Läti maaosast läbi läheb, sest et see meie wäerinna kindlustamiseks tarwis on. Ei waieldud ka selle wastu, et kitsarööpeline raudtee Walgast Marienburgini Eesti kätte jääb. Mis Marienburg-Shwaneburgi osasse puutub, siis on ta nii kaua iseenesest mõista meie käes, kunni meie wäed seal asuwad.

Kui nad sealt ära tulewad, siis läheb iseenesest mõista see raudtee Läti wõimude kätte. Siis on veel üksikuid asju, mida siin tuleks puudutada, aga ma ei tea, kas seda siin otsekohe teha, wõi alles siis, kui üldistel läbirääkimistel üks wõi teine selgitust nõuab. Sellepärast arwan ma, et ainult tarbekorral seletust wõib anda.

Üldises kokkuwõttes meeleolu selgitades ja iseloomustades wõib öelda, et Latwia esitajad koguni wastutulelikult läbirääkimistel esinesid. Latwia peaminister Ulmanis kinnitas algusest saadik, kui meie tema juurde läksime, et Läti rahwas ja Latwia walitsus küllalt oskab hinnata neid suuri teeneid, mis Eesti wabariigil ja eriti ta wahwal rahwawäel on Latwia wabastamise ja Latwia rahwameelse walitsuse tööle hakkamise wõimaldamisel. Läbirääkimise lõpul pani ta iseäranis rõhku selle peale, et edaspidistel läbirääkimistel kahtlemata mõlema wabariigi walitsuste esitajad, isegi neis küsimustes, kus wahest esialgu lahkuminekid olid, kokku saawad leppida, sellepärast, et tõsiseid wastolusid mõlema riigi wahel ei ole ja et ühine töötamine kahtlemata mõlema rahwa huwides on. Kõike kokku wõttes wõib julgesti oletada, et edaspidistel läbirääkimistel võimalik on peajoontes kokku leppida, nagu seda mõlema maa huwid nõuawad. Meie saadikud ei ole tahtnud sellel esimesel läbirääkimisel kõiki küsimusi ülearu kiirustatult otsustada, sellepärast, et meie arutamine pikendamise teel kahtlemata võimalust annab, et mõlema maa awalik arwamine üksikute küsimuste lahendamiseks seda paremini ära harjub, mida põhjalikumalt ja kõikkülgsemalt katsutakse neid küsimusi arutada, milles lahkuminekid olemas on, iseäranis Läti-Eesti piiri küsimuses ja nende kohtade asjus, mis Eesti Asutaw Kogu oma otsusega ajutise walitsemise korras Eesti wabariigi külge on ühendanud ja mis Läti ringkondade arwamise järele mitte ei

kanna täielikku Eesti maakohtade laadi. Wõib arwata, et need asjalikud põhjused, mis Asutaw Kogu on sundinud oma seisukohta nõnda walima, nagu ta seda on teinud, Latwia wabariigi esitajate keskel täielikku arusaamist leiawad. Iseäranis on ka Läti awalikus arwamises wist leplikkust oodata, mida esialgu tunda on selleski küsimuses, et lõpulik otsus niisuguste maakohtade ja linnade, nagu Walga ja Heinaste, riikliku kuuluwuse üle tehakse rahwahääletamise teel. Meie oleme selle peale rõhku pannud, et need otsused, mis Asutaw Kogu tähendatud linnade ja maakohtade kohta on teinud, ikkagi ajutised on ja et lõpuotsus rahwahääletamise teel tehakse. See seisukoht mõjus igatahes silmanähtawalt rahustawalt ka üksikute Läti awaliku arwamise esitajate peale, kellega neil päewil kokku puutumine oli. Nõnda wõib loota, et mitte ei tule ülearuseid põnewusi ega ägedaid lahkuminekuid ka nendes asjades, kui aga kõike tarwilikult selgitada ja wastastikuse wastutulelikkuse läbi lahendada.

Alla on kirjutatud Latwia wabariigi peaminister Ulmanis ja Eesti Wabariigi Walitsuse wolinikud Tõnisson ja Rink.

J. Jans (sd.): Ma tahaksin öelda ainult paar sõna. Meie rahwaesitusel on l rahuleping otsustada. Meie saime tema olemisest tunni aja eest teada ja oleme seda kuulnud ainult suusõnalisest tõlkes. Ma ei tea, kas on kuskil ükski rahwuswaheline leping niisugustel tingimistel heaks kiidetud.

Mina isiklikult küll lepingu wastuwoetawuse kohta praegu midagi öelda ei wõi. Tunni aja eest kuulsime, et on tehtud leping. Nüüd loeti see siin ette, järele mõelda ei saanud nii wähese aja jooksul midagi. Sellepärast, minu arwates, on liig kardetaw nüüd kohe otsust anda. Ma paneksin sellepärast ette, kui võimalik, seda lepingut vähemalt veel kord ja originaalis ette lugeda asjaga tutvunemiseks, sest ühekordse tõlkimise järele on tõesti raske seisukohta wõtta.

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson**: Saadikud jõudsid alles täna hommikul tagasi, ja walitsusele tuli see leping ette panna. Tehniliselt ei ole suudetud walitsuse kantseleis seda veel mitte tõlkes ümber kirjutada. Teiselt poolt aga on rutt sellepärast, et piiri peal läbikäimise korra lahendamine ja kindlaksmääramine igapäew wahejuhtu-

misi sünnitab. Sellepärast leppisime kokku, et juba võimalikult reedel Walgas see komisjon, kellele nende küsimuste lahendamine otsustada antakse, peab kokku astuma. Sellepärast peaks vähemalt selle komisjoni liikmed ära määratama.

Tähtis on, et Asutaw Kogu oma seisukoha selle lepingu kohta vähemalt üldiselt avaldaks, sellega ühtlasi wolitaks Wabariigi Walitsust selle lepingu piirides neid samme astuma, mis rutulikud on. Komisjoni liikmed tulewad tingimata ruttu walida. Läti sõjawägede Läti ülemjuhatus alla üleminemise asjus on see juba oma nõusolemist warem andnud, aga walitsusel on siiski just nende rutuliste sammude astumiseks Asutaw Kogu üldist seisukohta tarwis teada. Kui arwatakse, et ühekordse ettelugemise järele mitte ei saada lõpulikult kõiki küsimusi hinnata, siis võib see nii olla, aga ma mõtlen, et nende lepingumääruste tuum, mis siin ette on kantud, sedawõrd selge on, et üldine seisukoha wõtmine võiks võimalik olla. Järgmisel koosolekul tuuakse muidugi lepingu tekst kõigile liigetele kätte ja me peame seda kolmel lugemisel arutama. Siis jääb üksikasjaliseks arutamiseks kahel lugemisel aega küllalt ja lõplik seisukoha wõtmine on siis Asutawal Kogul võimalik. Aga nüüpalju, kui seda rutulikkude sammude astumiseks tarwis, tohiks ometi Asutawal Kogul võimalik olla oma seisukohta ilmutada. Rohkein pole täna tarwis. Selles mõttes oleks ometi soowitaw, et meie täna oma üldise seisukoha avaldaksime. Kui meie nüüd wahest ajalooliste pretsetentide loomise peale rõhku ei pane, waid silmas peame, et meie nüüd harukorralises seisandis asume, kus meil õieti kõik tuleb uuesti luua, siis tuleb meil ometi oma wahekord naaberriikidega ruttu korraldada. Mina mõtlen, et see nüüd mitte ei anna põhjust wahest pärast selle lepingu sisu hindamisel oma seisukohta avaldamast keelduda, waid meie saame siis, kui üksikute punktide kohta seletust tarwis, seda kohe, läbirääkimiste jooksul lähemaid selgitusi muretsedes. Sellepärast wõidakse ometi täna lõpulikult öelda, kas walitsus võib selle lepingu mõttes tarwilikka samme lepingu täidesaatmiseks astuda, wõi mitte.

J. Temant (maal.): Ma arwan, et asja tähtsuse pärast on tarwis aega anda rühmadele ennast selle lepinguga tutvustada.

Wõimatu on nõuda, et meie ainult ümberpaneku järele otsust teeme, weel vähem arwan ma, on võimalik täna arutamist alustada. Sellepärast paluksin ma, maaliidu nimel, et meil võimalik oleks algkirjas lepinguga tuttavaks saada. Täna paluksin koosoleku lõpetada ja homme jätkata. Ma arwan, 24 tunni jooksul võime meie ennast selle lepinguga tutvustada. Üks päew asja ometi ei muuda. Meil on ometi väga tähtis, et üksikud rühmad seisukohta selles asjas wõtta jõuaksid. Nõnda aga, ilma läbirääkimata, seisukohta wõtta on võimatu. Leping algkirjas, nagu teada, on wenekeelne ja sellepärast on tõlkes isegi weel võimalikud. Väga tähtis praeguses lepingus on piiri korraldamine komisjoni läbi. Meie põhiseaduses on aga kindel seisukoht wastu wõetud Walga linna ja maakondade kohta, kus Walga-Mõisaküla tee läbi läheb. Ma usun, et see ükstapuhas ei ole. Läbirääkimised üksikutes rühmades saaksid omajagu kestma, kui otsusele tahetakse jõuda. Täna on juba igatahes hilja.

J. Jans (sd.): Ma küsiks in ainult, kuidas on meie kodukorras lepingute kohta öeldud: kas tuleb neid ühel, kahel wõi kolmel lugemisel läbi arutada?

Juhataja **A. Rei**: Kodukorras iseäralikku paragrahwi lepingute kohta ei ole. Kodukorras on § 30, mis järgmiselt käib:

„Iga ettepanek, mis endas teatava määruse sisaldab, ja iga seaduseelnõu peab kolmel korral tulema Asutawas Kogus arutamisele ehk lugemisele. Ühel koosolekul võib olla ainult üks lugemine. Küsimused ja ettepanekud, mis kannawad juhuslikku laadi ehk sisaldawad ainult üksikuid juhtmõtteid ja näpunäiteid, wõidakse otsustada lõpulikult ühekordse arutamise järele.“

Kui seda paragrahwi tahetakse tarwitada, siis arwan ma, et rahwuswaheline leping mitte ei käi küsimuste ja ettepanekute hulka, mis juhuslikku laadi kannawad, waid et seda tuleb ettepanekute hulka lugeda, mis sisaldawad teatawat määrust, ja mis sellepärast peawad Asutawas Kogus kolmel korral arutamisele ehk lugemisele tulema. Nii on juhatuse arwamine selle kohta, aga otsekohest paragrahwi rahwuswaheliste lepingute kohta ei ole kodukorras ega ka põhiseadustes ette nähtud.

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson:** Kui Asutaw Kogu arwab wõimaliku olewat koosolekut homme ära pidada, siis wõiks juba täna läbirääkimised lõpetada. Homme muretsetakse mõlemas keeles, niihästi Eesti kui ka Wene keeles leping Asutawa Kogu liigetete kätte ja nad wõiksid siis seisukohta wõtta. Kui aga homme koosolekut mitte ei saaks pidada, siis oleks hea, kui täna juba seisukoht kindlaks tehtaks. (Wahel hüüe: Kas homme esimene wõi teine lugemine?) Kuidas siis arwatakse, aga igatahes homme peaks juba walitsusel wolitused olema, et ta komisjoni oma esitajaid määrata wõib, ja et wiimased weel reedeks Walka jõuaksid. Muidugi oleks hea olnud, kui juba täna Asutawa Kogu liigetel mõlemad tekstid algkeeles, kui ka tõlkes oleksid käes olnud, aga seda ei suudeta kantseleis nii ruttu ära teha, sest jõud on piiratud.

Juhataja **A. Rei:** On küsimus üles wõetud, kas lugeda tänast lepingu ettelugemist esimeseks lugemiseks ja lepingu esimesel lugemisel wastuwõetuks arwata wõi lõpetada tänane koosolek ja lepingu arutamisele asuda järgmisel koosolekul. Kas rhs. Temant annab kirjaliku ettepaneku juhatajale?

J. Temant (maal.): Jah, kui see tarwilik.

Juhataja **A. Rei:** Palun kirjalik ettepanek teha, muidu ei tule ta hääletamisele. (Omawahelised läbirääkimised rahwasaadikute seas.)

Rhs. Temant wõtab oma ettepaneku tagasi. Wälisministri kohustetäitja on teinud ettepaneku Wabariigi Walitsuse lepingu üksikasjalisele arutamisele asuda ja walitsust wolitada astuda esialgseid samme wahekorra lahendamiseks Läti walitsusega.

Teistsugust ettepanekut ei tehta. Ma panen selle ettepaneku hääletamisele; kui ta kirjalikult sisse antakse.

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson:** Mina paneksin austatud Asutawa Kogu liikmetele ette, et tänast lugemist esimeseks lugemiseks arwata. Sellega oleks siis juba iseenesest mõista walitsusele wõimalus antud eelsamme astuda teatawas asjas.

Juhataja **A. Rei:** Sisse on tulnud kaks ettepanekut. Esiteks wälisministri

kohustetäitja Tõnisson'i ettepanek: Wabariigi Walitsuse lepingu üksikasjalisele arutamisele asuda ja teiseks rhs. Jans'i ettepanek: lepingu esimest lugemist homse peale edasi lükata.

Ma panen ettepanekud selles järjekorras hääletamisele, kuidas nad sisse tulnud.

A. Birk (rhw.): Kodukorra järele ei ole meil niisugust wormelit olemas, et läbirääkimisi esimeseks lugemiseks arwataks. On aga öeldud, et ettepanek tuleb kas komisjoni tagasi anda, tagasi lükata wõi punktidekaupa arutamisele üle minna. Kui meie punktide üksikasjalisele arutamisele üle minna otsustame, siis on esimene lugemine läbi. Teist teed ei ole kodukorras ette nähtud.

Juhataja **A. Rei:** Ma mõistsin wälisministri kohustetäitja ettepanekut nõnda, et esimene lugemine tuleks tunnistada asjade üksikasjaliseks arutamiseks. Kas ettepanekutegija sellega ühineb? Jah. Siis panen ma niisugusel puhul ettepaneku hääletamisele. Kes on wälisministri kohustetäitja ettepaneku poolt? — (J. Temant, maal.: Lubage üks küsimine: Kas selles ettepanekus midagi räägitakse wolitustest, mis walitsusele tuleks anda?) Ei, seda ettepanekus ei ole. Kes on wälisministri kohustetäitja ettepaneku poolt ja nimelt: „Panen Asutawale Kogule ette Wabariigi Walitsuse lepingu üksikasjalisele arutamisele asuda“ — neid palun käsi üles tõsta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu wõetud. Sellega ühtlasi langeb ära akl. Jans'i ettepaneku hääletamine, sest ettepanek käis otse wälisministri kohustetäitja ettepaneku vastu. Kas tehakse ettepanekuid, millal teist lugemist määrata. (Hüüded: Homme kell 12.) On ettepanek tehtud järgmist Asutawa Kogu koosolekut homme kell 12 määrata.

J. Temant (maal.): Kas saab selleks ajaks walmis? Tarwis on, et Asutawa Kogu liikmed wõiksid endid lepingu tekstiga tutwustada.

Juhataja **A. Rei:** Asutawa Kogu sekretäär arwab, et selleks ajaks walmis saab.

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson:** Soowitaw oleks ömeti

koosolekut õhtupooleks jätta, sest et ümberpanek tuleb hoolega teha, ja siis peab iga sõna kontroleerima, et see õige tähenduse saaks. Tehniliselt ei ole see mitte nii kerge teha ja sellepärast panen ma ette määrata koosolek homme kell 4 pärast lõunat.

H. Kuusner (rhw.): Mina arwan, et siin tulewad takistused, kui meie koosoleku määrame homme kella 4 peale, sest et meil homme kell 6 on määratud delegatsiooni koosolek. Ma arwan, et selle tõlkimise tööga, kus ühelainsal inimesel tegemist, täna walmis wõiks saada ja leping Asutawa Kogu liigete kätte anda, sest see töö läheb kaunis kiiresti, nagu delegatsiooni liikmed on näinud, kus Asutawa Kogu koosoleku poolt wastuwõetud otsused juba selsamal päewal saadikutele kätte on antud. Sellepärast panen ma ette, et delegatsioon töötada saaks, Asutawa Kogu koosolek homme kell 12 määrata.

Juhataja A. Rei: Välisministri kohustetäitja wõtab oma ettepaneku tagasi. On üks ettepanek — Asutawa Kogu koosolek homme kell 12 pidada. (Hääletatakse.) Nähtawa ena-

musega on ettepanek wastu wõetud. Meie päewakord on läbi.

7. Wabariigi Walitsuse teadaanne siseminister A. Oinas'e ametistlahkumise kohta.

Peale selle pean ma oma kohuseks Asutawale Kogule teatada, et Asutawa Kogu juhatusel on tulnud Wabariigi Walitsuse poolt kiri, mida siin ette kannan: „Saadan siinjuures härra A. Oinas'e palwe tema ametist wabastamise asjus ja teatan, et Wabariigi Walitsus otsustas 18. juulil s. a. palwe wastu wõtta ja Asutawale Kogule ette panna. Siseministri kohustetäitmine pannakse ajutiselt kohutuministri peale.“

Teadaanne siseministri poolt on järgmine: „Wabariigi Walitsuse esimehele. Teatan, et mina tekkinud olukorra tõttu siseministri kohalt ära astun. Palun seda Asutawale Kogule teada anda. A. Oinas.“

Juhatusel ei ole ettepanekuid tulnud uue siseministri walimise kohta. Tehakse juhatusel sellekohane ettepanek, siis wõtab juhatus selle päewakorda. Sellega on tänane päewakord läbi. Lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 8.41 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei.**

Sekretäär **H. Martna.**